

حقوق مدنی ۳ - قواعد عمومی قراردادها

حقوق مدنی ۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۶/۴

استاد: نامشخص

سرفصل‌ها: ۵ بخش

مدت صوت: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

این جزوه فقط محتوای درس است – روایت جلسه، حضور و غیاب، تکلیف‌ها و خبرهای کلاس در پیام‌های تلگرام آمده‌اند و اینجا تکرار نمی‌شوند. نکته‌های امتحانی داخل متن با رنگ متفاوت مشخص شده‌اند، و هر جمله‌ای که استاد نگفته باشد با برچسب «خارج از کلاس» جدا شده است.

حقوق مدنی ۳: قواعد عمومی قراردادها

معرفی درس، منابع و محدوده تدریس

درس حقوق مدنی ۳ تحت عنوان **قواعد عمومی قراردادها** است. مباحث این ترم از ماده ۱۸۳ آغاز شده و تا ماده ۳۰۰ قانون مدنی (قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات) تدریس می‌شود.

منابع اصلی درس:

- کتاب «اعمال حقوقی» اثر دکتر ناصر کاتوزیان.
- کتاب «حقوق مدنی ۳» اثر دکتر مهدی شهیدی.

منابع تکمیلی: کتاب‌های دکتر سید حسین صفایی، دکتر سید حسن امامی، کتاب‌های «تشکیل قراردادها» و «آثار قراردادها» و دوره ۵ جلدی «قواعد عمومی قراردادها» اثر دکتر ناصر کاتوزیان.

■ **تأکید استاد** – «این ترم ما از ماده ۱۸۳ می‌خوانیم تا ماده ۳۰۰.» (00:14:30)

تعریف عقد و تمایز آن با ایقاع

عقد در لغت به معنی گره زدن و بستن است. در اصطلاح حقوقی، عقد توافقی است که اثر حقوقی داشته باشد ($Agreement \neq Contract$). جنس عقد «توافق» است؛ هر عقدی توافق است اما هر توافقی عقد نیست. اثر حقوقی می‌تواند انتقال مالکیت (بیع)، ایجاد رابطه زناشویی (نکاح)، ایجاد تعهد (ضمانت) یا ایجاد نیابت (وکالت) باشد. توافقات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی که فاقد اثر و ضمانت اجرای حقوقی هستند، عقد به شمار نمی‌روند.

ایقاع عملی حقوقی است که تنها با اراده یک طرف واقع شده و اثر حقوقی ایجاد می‌کند یا از بین می‌برد (مانند طلاق).

■ **تأکید استاد** – «عقد در معنی اصطلاحی، عقد توافقی است که اثر حقوقی داشته باشد.» (00:16:05)

تقسیم‌بندی عقود (معین و نامعین)

عقود بر اساس داشتن نام و احکام در قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- **عقد معین (Nominate contract):** عقدی که در قانون نام مشخص و احکام معین دارد؛ مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن و کفالت.
- **عقد نامعین (قرارداد):** عقدی که در قانون عنوان و احکام مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ مانند قولنامه یا قرارداد تدریس.

قواعد مدنی ۳ ناظر بر **قواعد عمومی** است که بر تمام قراردادها و عقود معین حاکم است (مانند لزوم اهلیت و عقل طرفین)، برخلاف قواعد اختصاصی که ویژه یک عقد معین است (مانند اختلاف جنسیت در نکاح).

معاملات، الزامات و تعهدات

- **معامله:** در اصطلاح به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن مال بوده و جنبه مالی و اقتصادی داشته باشد. در فقه، معاملات در برابر عبادات (اعمال نیازمند قصد قربت) قرار می‌گیرد.
- **الزام و التزام:** الزام به معنی وادار کردن است. الزامی که ناشی از قرارداد باشد **التزام** (مسئولیت قراردادی) نام دارد و الزام ناشی از وقایع خارج از قرارداد (مانند جبران خسارت تصادف) **الزامات خارج از قرارداد** است.
- **تعهد:** در معنای مصدری به معنای «به عهده گرفتن» و در معنای حاصل‌مصدری به معنای «آنچه به عهده گرفته شده» (موضوع تعهد) است.

بررسی و نقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

ایرادات وارد بر تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی:

۱. **انحصار به عقود عهدی:** ماده عقد را تنها به صورت «تعهد بر امری» تعریف کرده و صرفاً شامل **عقود عهدی** (عقودی که اثر آنها ایجاد تعهد است) می‌شود؛ در حالی که **عقود تملیکی** (عقودی که اثر اصلی آنها انتقال مالکیت است، مانند بیع و اجاره) و عقود موجد نیابت یا رابطه خانوادگی را در بر نمی‌گیرد.
 ۲. **انحصار به تعهد یک‌طرفه:** عبارت «تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» تنها شامل عقود عهدی یک‌طرفه است و عقود عهدی دوطرفه (تعهد متقابل طرفین) را نمی‌پوشاند.
 ۳. **ظهور در مجانی بودن:** در متن ماده ذکر از عوض یا تعهد متقابل نشده و صورت عقد مجانی را القا می‌کند، در حالی که اصل در عقود بر معوض بودن است.
 ۴. **کاربرد واژه «نفر»:** استفاده از کلمه «نفر» ظهور در اشخاص حقیقی دارد و شمول عقد نسبت به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و دولت‌ها) را مسکوت گذاشته است؛ در حالی که باید از واژه «شخص» استفاده می‌شد.
- ریشه تاریخی این تعریف در قانون مدنی فرانسه و حقوق روم باستان است که عقد را منحصر به ایجاد تعهد می‌دانستند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف
عقد	Contract	توافقی است که دارای اثر حقوقی باشد.
ایقاع	—	عمل حقوقی یک‌طرفه که با ارادهٔ یک شخص واقع شده و دارای اثر حقوقی است.
عقد معین	Nominate contract	عقدی که در قانون نام مشخص و احکام تعیین شده دارد.
عقد نامعین (قرارداد)	—	عقدی که در قانون نام و احکام اختصاصی ندارد و تابع قواعد عمومی است.
معامله	—	عقدی که جنبهٔ مالی و اقتصادی داشته باشد.
التزام	—	الزامی که به موجب قرارداد برای شخص ایجاد می‌شود.
عقد عهدی	—	عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن ایجاد تعهد است.
عقد تملیکی	—	عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت است.

نکات باز

- بررسی وضعیت حقوقی نهاد نامزدی (توافق بر ازدواج در آینده) و اختلاف نظر در خصوص عقد بودن یا نبودن آن.
- بررسی تفصیلی موارد استثنایی قراردادهای سه یا چندطرفه در مباحث آینده.

واژه‌نامهٔ این جلسه

اصطلاح	معادل	تعریف
عقد	contract	توافقی است که دارای اثر حقوقی باشد.
ایقاع	—	عملی حقوقی که با ارادهٔ یک نفر صورت می‌گیرد و اثر حقوقی دارد، مانند طلاق.
معامله	—	عقد یا قراردادی که جنبهٔ اقتصادی و مالی داشته باشد.
الزام	—	وادار کردن یا مجبور کردن؛ گاهی به معنی تعهد نیز به کار می‌رود.
التزام	—	الزامی که به موجب قرارداد ایجاد می‌شود.
عقد معین	Nominate contract	عقدی که در قانون نام مشخصی دارد و احکام آن بیان شده است.
عقد نامعین	—	عقدی که در قانون نام خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است.
قرارداد	—	اصطلاحاً به عقود نامعین گفته می‌شود.
تعهد	—	به معنی «به عهده گرفتن» یا «آنچه که به عهده گرفته شده» است.
عقود عهده	—	عقودی که اثر اصلی آن‌ها ایجاد تعهد است.
عقود تملیکی	—	عقودی که اثر اصلی آن‌ها انتقال مالکیت است.

نکات باز

- نقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی مبنی بر جامع نبودن تعریف عقد و پوشش ندادن کامل عقود عهده و نامعین.
- دشواری تشخیص اینکه آیا نامزدی عقد محسوب می‌شود یا خیر.
- بحث در مورد اینکه آیا همهٔ عقود دو طرفه هستند یا ممکن است استثنائی وجود داشته باشد.

این جزوه به‌صورت خودکار از رونوشت صوت کلاس ساخته شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ جای دفتر و کتاب مرجع را نمی‌گیرد. ۳ مورد به دلیل تأیید نشدن نقل‌قول حذف شد. تولید: ۱۴۰۵/۶/۴